

1500954-62.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS DE ARAUJO LIMA e outro

Réus Presos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

JONAS DE ARAUJO LIMA e ILSON ROBERTO DA LUZ PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500954-62.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500954-62.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS DE ARAUJO LIMA e outro

Réus Presos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

JONAS DE ARAUJO LIMA e ILSON ROBERTO DA LUZ PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 22 de maio de 2022, em torno das 17h30min, na Rua Santa Cruz, 33, (Paiol do Meio), São Lourenço da Serra - SP, os denunciados, agindo consciente e voluntariamente, traziam consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 378 porções de maconha, com peso líquido de 800g, 283 pedras de crack, com peso líquido de 40g, e 244 porções de cocaína, com peso líquido de 250g, além de R\$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) em dinheiro e uma balança de precisão, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 25/27 e laudo definitivo de fls. 146/148.

A denúncia foi recebida em 01/06/2022 (fls. 75/76). Os acusados foram citados (fls. 106), apresentando resposta à acusação (fls. 113/120 e fls. 128/129). Em instrução

foram ouvidas duas testemunhas. Os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que no dia e local dos fatos, os acusados traziam consigo, no endereço supramencionado, uma mochila contendo substâncias entorpecentes acondicionadas de forma propícia ao comércio espúrio.

Nesse contexto, Policiais Militares estavam em patrulhamento na rua dos fatos, quando visualizaram JONAS e ILSON sentados em um banco na via pública, um deles com um objeto em mãos. Ao perceberem a viatura da polícia se aproximando, os réus saíram andando (fl. 10).

Diante da atitude suspeita, os agentes da segurança pública abordaram os acusados e, em revista pessoal, encontraram, na posse de JONAS, 10 porções de maconha e 10 de cocaína. Por sua vez, ILSON trazia consigo 15 porções de cocaína e R\$53,00 em espécie. Ainda, JONAS indicou um local onde escondiam uma mochila, em cujo interior estavam a balança de precisão, R\$ 200,00 em espécie, bem como o restante das substâncias entorpecentes acima descritas.

Quando questionados pelos Policiais Civis, os réus confessaram informalmente que, no momento, estavam praticando o tráfico das substâncias entorpecentes.

Diante de tais circunstâncias fáticas, os acusados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Em sede policial, ILSON confessou a prática dos fatos (fl. 11). Por sua vez, JONAS alegou que estava no local apenas como usuário de drogas (fl. 12).

Como se depreende, a quantidade da droga apreendida, a diversificação das substâncias ilícitas, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, o dinheiro apreendido e as circunstâncias da abordagem evidenciam estar caracterizado o delito de tráfico de drogas.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº BU7920-1/2022 (fls. 4/7), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de constatação provisória nº 159.500/2022 (fls. 25/27), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 159.501/2022 (fls. 146/148) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Geraldo Cruz Júnior, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento quando viram os indivíduos. Ilson quando percebeu a presença da equipe tentou esconder algo. Na busca pessoal foram encontradas porções de cocaína e dinheiro. Com Jonas foram encontradas maconha, cocaína e dinheiro. Ilson informou que fazia a venda direta das drogas e Jonas fazia o abastecimento. Jonas indicou uma bolsa, onde havia cocaína, crack, dinheiro e anotações. Não os viram vendendo a droga. A bolsa estava a uns 20/25 metros do local da abordagem. A bolsa era rosa, tipo mochila de escola.

Daniel Jefferson Morente, policial militar, narrou que estavam em São Lourenço da Serra, em local conhecido pelo tráfico. Viram os dois indivíduos. Um deles tentou esconder algo. Fizeram a abordagem. Com um deles havia porções de cocaína e dinheiro. Com o outro havia porções de droga e dinheiro. Este indicou o local onde estava mais drogas, numa bolsa, onde havia caderno, dinheiro e também balança de precisão. Os dois confessaram. Um estava vendendo e o outro abastecendo. Foi o próprio depoente quem fez a busca pessoal no corréu Ilson. Foi Jonas quem indicou o local. Era uma bolsa de criança, rosa.

Ilson Roberto Da Luz Pereira, interrogado, disse que estava com as drogas, mas no dia que foi abordado não falou que era traficante. Comprou para usar a droga. A praça estava movimentada, pois haveria jogo de futebol. O dinheiro e a droga encontrados com ele, realmente, eram do depoente. O Jonas conhece de vista. Não comprou a droga da mão de Jonas. Comprou a droga no Pinheirinho. Foi preso porque possui passagem. Comprou grande quantidade pra evitar ficar indo a biqueiras, em

razão de suas passagens anteriores. Viu a hora em que revistaram o Jonas. Com ele encontraram drogas, um pino. Não viu bolsa nenhuma.

Jonas De Araujo Lima, interrogado, afirmou que no dia dos fatos estava indo buscar a esposa no ponto de ônibus, quando encontrou Ilson, que o cumprimentou. Ele ficou assustado quando viu a viatura. Em cima da abordagem, Ilson ficou assustado e jogou a droga na rua, porém eles pegaram essa droga com Ilson e perguntaram se eles tinham passagem, ao que responderam afirmativamente. Estava sem documento e foi levado para averiguação. Na delegacia deram prisão preventiva para o acusado. Após um mês soube que estava acusado de prática de tráfico. Os policiais tem preconceito contra o depoente. Não estava com drogas. Quem estava com a droga era o Ilson.

O conjunto probatório produzido confirma a responsabilidade dos acusado quanto ao crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, que lhe foi imputado.

A versão trazida pelos réus é inverossímil, quíça contraditória. Jonas culpou Ilson, que, por sua vez, asseverou ser usuário.

Vale anotar que Jonas, na fase policial, disse que portava droga, pois era usuário, versão bastante diversa da exposta em juízo.

Destaco que não há que se falar em desclassificação, pois o próprio corréu Ilson reconheceu que a posse de quinze porções é exagerada, justificando tal fato à inverossímil alegação de que evitava ir à biqueira pois possui passagem anterior. Com efeito, os acusados não demonstraram a sua versão dos fatos, como lhes competia nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Segundo o depoimento dos policiais, os réus estavam juntos e mostraram nervosismo com a passagem da viatura, motivo pelo qual foram abordados. Com eles foi encontrada a droga e dinheiro; porém, Jonas apontou local onde estaria uma mochila rosa, que continha mais drogas, dinheiro e balança de precisão. Ainda, segundo os policiais os réus afirmaram que Jonas era responsável pelo abastecimento da droga e que Ilson era responsável pela venda.

Cumprir destacar que as palavras dos policiais arrolados como testemunhas merecem total credibilidade, eis que não eivados de quaisquer contradições e compatíveis com aqueles prestados na fase policial. E a jurisprudência é pacífica neste sentido:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Por todo o exposto, não se afigura possível a absolvição dos réus, pois inequívoca a prova de traziam consigo e guardavam a quantidade de entorpecentes descrita na inicial, para fins de tráfico, fornecendo-a para terceiros, em concurso de agentes, não existindo outra explicação plausível para tal situação, impondo-se, assim, o reconhecimento das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Insta salientar que, tratando-se o delito previsto no citado dispositivo legal, de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, praticado mais de um núcleo dentro de um mesmo contexto fático haverá crime único, remanescendo a condenação pelo caput do citado dispositivo legal.

Portanto, suficientemente provados os fatos descritos na denúncia, e devidamente afastadas as alegações de defesa, resta proceder à fixação da pena.

Para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, já considerado o crime único, a pena é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n.

11.343/06, preponderantes sobre o previsto no artigo 59 Código Penal, e, levando-se em conta a grande quantidade de drogas apreendidas, bem como o fato de possuírem condenação pelo mesmo crime, não passível de gerar reincidência, deve a pena-base deve ser fixada acima no mínimo legal, em 1/4, resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Há incidência da agravante da reincidência, em relação a Jonas, de modo que majoro a pena na fração de 1/6, resultando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Não há incidência de atenuantes. Em relação a Ilson, a pena-base se mantém, na ausência de agravantes ou atenuantes.

Não há causa de aumento de pena a considerar, sendo certo que, em relação a Ilson, apesar de ser o réu tecnicamente primário, há indícios de que o réu possua vinculação com a atividade criminosa, em razão de seus maus antecedentes, sendo de rigor o afastamento da causa especial de diminuição de pena elencada no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Além da expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, tudo indicativo de que não se tratou de evento único e de que o acusado possui envolvimento com o crime, pois possui passagem anterior pela prática do mesmo delito.

Nesse sentido: "1. A conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades ilícitas e, por isso, não faz jus ao privilégio do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, decorreu do farto acervo fático probatório relativo aos outros registros migratórios do Réu, sem explicação plausível, além da considerável quantidade de droga - quase 4kg de cocaína -, de natureza altamente deletéria, o que realmente denota não se tratar de Agente incipiente na lida delitiva do tráfico de drogas. 2. Uma vez constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sobretudo ante a conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, a modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 558.262/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu JONAS DE ARAUJO LIMA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, às penas 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa; e o réu e ILSON ROBERTO DA LUZ PEREIRA às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal.

À vista do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando a reincidência específica e a gravidade do crime de tráfico praticado, equiparado aos hediondos, com gravíssimas consequências sociais, como incremento da violência e desestruturação das famílias, sendo evidente a periculosidade e o risco à ordem pública, deverá o réu cumprir as penas privativas de liberdade inicialmente em regime fechado.

Pelas mesmas razões expostas, o réu não poderá recorrer em liberdade, já que a manutenção da prisão provisória é necessária para a garantia da ordem pública, evitando-se a prática de novos delitos.

Ainda, tendo em conta o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 12.736 de 30 de novembro de 2012, pois o tempo de prisão provisória do réu em nada alterará o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, imposto pelo artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n. 8.072/90. Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Penal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Oportunamente, comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal; Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação; se o caso, expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido

nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.
Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapecerica da Serra, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA